

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

OBJETIVOS, FASES E FORMALIDADES APLICADOS ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ARTS. 11 A 17 DA LEI 14.133/2021

1) Introdução

Vamos discutir um novo aspecto da lei de licitações 14.133/21, que trata dos **objetivos, fases e formalidades do processo licitatório**. A partir de agora, entramos efetivamente nessa especificidade das licitações.

Até o artigo 10, a lei aborda características comuns tanto às licitações quanto aos contratos. No entanto, a partir do artigo 11, ela passa a tratar das características específicas das licitações, até a metade da lei, e depois aborda as especificidades dos contratos.

Primeiramente, é importante entendermos um ponto frequentemente cobrado em concursos: os objetivos da licitação, ou seja, os **propósitos do procedimento licitatório**.

2) Objetivos

Segundo o artigo 11 da Lei de Licitações e Contratos, existem quatro objetivos. Vale ressaltar uma novidade aqui: a Lei 8.666 previa apenas três objetivos, sendo o item "III - Evitar contratações com sobre preço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos" uma novidade introduzida pela nova lei. Vamos analisar cada um deles.



Fique ligado!

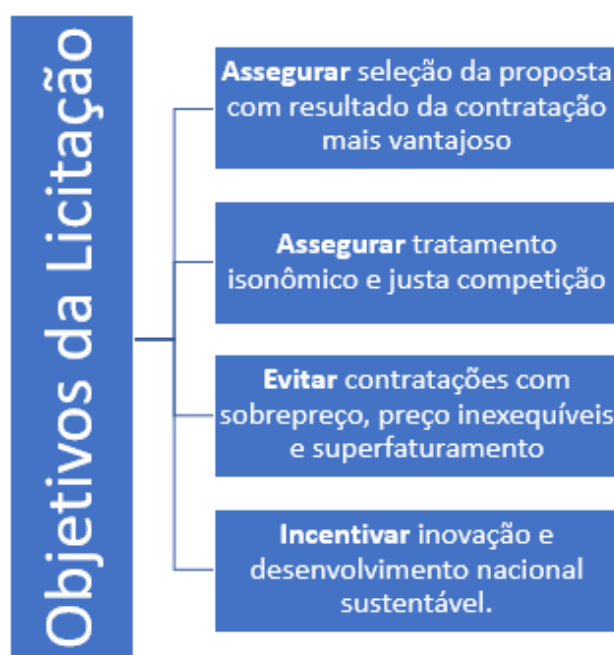
As **novidades e alterações** que a nova Lei de Licitações 14.133/21 traz em comparação com a antiga Lei 8.666/93 são **muito cobradas em prova!**

Confira o Art. 11 da Lei 14.133/21:

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

- I - assegurar a **seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso** para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;
- II - assegurar **tratamento isonômico** entre os licitantes, bem como a justa competição;
- III - **evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento** na execução dos contratos;
- IV - incentivar a **inovação e o desenvolvimento nacional sustentável**.

Parágrafo único. A **alta administração** do órgão ou entidade é responsável pela **governança** das contratações e deve **implementar processos e estruturas**, inclusive de **gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar** os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de **alcançar os objetivos** estabelecidos no caput deste artigo, promover um **ambiente íntegro e confiável**, assegurar o **alinhamento** das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover **eficiência, efetividade e eficácia** em suas contratações.



2.1) Objetivo da Proposta Mais Vantajosa

Confira um trecho do Art. 11 da Lei 14.133/21:

- I - assegurar a **seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso** para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

Vamos iniciar trazendo o objetivo da seleção da proposta mais vantajosa. A ideia aqui é que a administração pública, ao lançar um edital de licitação, está proporcionando oportunidades iguais a todos os participantes do processo licitatório. No entanto, dentre todas as propostas recebidas após tratar todos de maneira equitativa e oferecer as mesmas chances de participação, **a administração escolherá apenas aquela que melhor atende ao interesse público, ou seja, a mais vantajosa.**

Por exemplo, em geral, as licitações para a contratação de bens seguem o critério de menor preço. Portanto, ao comprar algo como papel A4 para as repartições públicas, a administração geralmente escolherá a proposta com o menor preço entre várias oferecidas, pois isso é mais vantajoso para ela financeiramente.

No entanto, não se resume apenas ao menor preço. Em certos casos, como licitações baseadas na melhor técnica, a proposta mais vantajosa é aquela que oferece a melhor qualidade técnica ou conteúdo artístico para a administração pública. Tudo depende do contexto específico.

Quando a administração pública está vendendo um bem, como um terreno, a proposta mais vantajosa não será necessariamente a de menor preço. Nesse caso, ela buscará a proposta que ofereça o maior lance financeiro, pois seu objetivo é obter o maior valor possível pelo bem.

Vamos exemplificar a aplicação desse objetivo, considerando também o ciclo de vida do objeto em questão. Suponha que uma prefeitura esteja planejando a construção de uma nova escola pública em determinada área da cidade. Nesse caso, a prefeitura precisará realizar um processo licitatório para contratar uma empresa de construção civil que execute o projeto.

Ao lançar o edital de licitação, a prefeitura estabelecerá critérios para selecionar a proposta mais vantajosa. Isso pode incluir não apenas o preço da construção, mas também outros aspectos relevantes, como a qualidade dos materiais a serem utilizados, o prazo de entrega, as garantias oferecidas pela empresa e até mesmo considerações relacionadas ao ciclo de vida do prédio.

Por exemplo, uma proposta que apresente um preço inicial mais baixo, mas que utilize materiais de baixa qualidade e não ofereça garantias adequadas de durabilidade, **pode não ser a mais vantajosa a longo prazo**. Se o prédio apresentar problemas estruturais precoces ou necessitar de constantes reparos e manutenção, os custos adicionais ao longo do ciclo de vida do objeto podem tornar essa opção menos vantajosa para a Administração Pública.

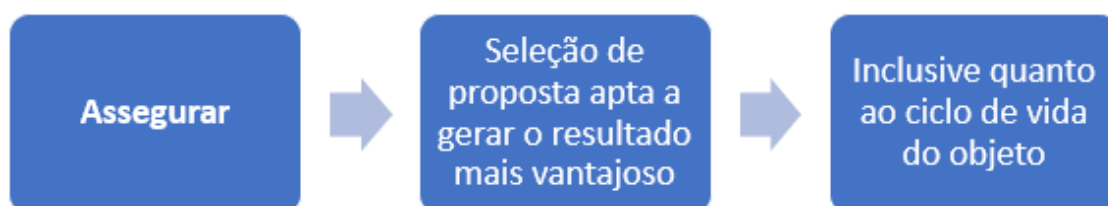
Por outro lado, uma proposta que ofereça um preço um pouco mais alto, mas que utilize materiais de melhor qualidade, ofereça garantias estendidas e leve em consideração aspectos de sustentabilidade e eficiência energética, **pode ser mais vantajosa a longo prazo**. Mesmo que o investimento inicial seja maior, os custos de manutenção e operação ao longo do tempo podem ser significativamente reduzidos, proporcionando economias substanciais à Administração Pública e garantindo um melhor uso dos recursos públicos.

Portanto, ao selecionar a proposta mais vantajosa, a Administração Pública deve considerar não apenas o preço imediato, mas também os aspectos relacionados ao ciclo de vida do objeto a ser contratado, garantindo assim o melhor resultado para a comunidade e o uso eficiente dos recursos públicos.



Tome nota!

A seleção da proposta mais vantajosa **varia conforme a situação e os objetivos da administração pública em cada processo** licitatório. O importante é que essa **escolha seja feita visando sempre ao interesse público e à obtenção do melhor resultado para a comunidade**.



2.2) Objetivo do Tratamento Isonômico

Confira um trecho do Art. 11 da Lei 14.133/21:

II - assegurar **tratamento isonômico** entre os licitantes, bem como a justa competição;

A garantia de isonomia, merece destaque. Quando a administração pública busca contratar terceiros para executar obras, serviços ou adquirir bens, os potenciais fornecedores geralmente se interessam por esses contratos, pois são vantajosos comercialmente.

Por exemplo, um fornecedor de veículos normalmente vende unidades individualmente para diferentes clientes. No entanto, ao ser apresentada a oportunidade de vender uma frota de 20 carros para a administração pública, é natural que haja interesse. Como lidar com isso?

A garantia de isonomia assegura que **todos os interessados em contratar com a administração tenham igualdade de condições na competição**. Isso significa que a administração pública **não pode** favorecer nenhum fornecedor em particular.

Vamos supor a seguinte situação, imagine que uma prefeitura deseje contratar uma empresa para realizar obras de pavimentação em determinadas ruas da cidade. Nesse cenário, diversas empresas do ramo da construção civil têm interesse em participar da licitação para fornecer os serviços necessários.

Para garantir o tratamento isonômico entre os licitantes e promover uma competição justa, a prefeitura deve seguir procedimentos claros e transparentes. Ela deve elaborar um edital detalhado, estabelecendo os critérios de seleção, prazos, requisitos técnicos, e demais informações relevantes para que todas as empresas interessadas tenham acesso às mesmas informações e condições para participar.

Além disso, a prefeitura deve realizar o processo licitatório de **forma imparcial, sem favorecer qualquer empresa** em particular. Todos os licitantes devem ser tratados igualmente, sem discriminação ou privilégios injustificados.

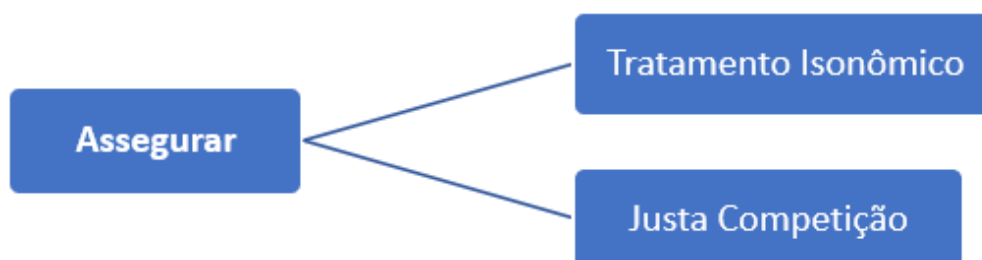
Ao seguir esses princípios, a prefeitura assegura que todas as empresas interessadas tenham igualdade de oportunidades, promovendo uma competição justa e transparente. Dessa forma, o objetivo de garantir tratamento isonômico entre os licitantes é alcançado, fortalecendo a integridade e a credibilidade do processo licitatório.

Ao lançar um edital, ela garante que todos os fornecedores interessados tenham as mesmas oportunidades de concorrer ao contrato. Portanto, **a garantia de isonomia visa a tratar todos os potenciais fornecedores de forma justa e equitativa**.



Tome nota!

O objetivo que trata da garantia de isonomia busca **garantir um tratamento igualitário** a todos aqueles que desejam fornecer bens ou serviços para a administração pública.



2.3) Objetivo de Evitar Contratações com Sobre preços, Superfaturamento ou Inexequíveis

Confira um trecho do Art. 11 da Lei 14.133/21:

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

Vamos abordar agora o objetivo, que é uma novidade introduzida pela Lei 14.133, e trata da finalidade de evitar contratações com preços fora da realidade. Esse conceito de preços fora da realidade está relacionado ao sobre preço, conforme definido no artigo 6 da lei.



Importante!

Fique atento ao fato de que esse objetivo foi inserido na nova Lei de Licitações e Contratos, portanto, essas novidades costumam ser bastante cobradas em provas!

Confira um trecho do Art. 6 da Lei 14.133/21:

LVI - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em **valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado**, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada;

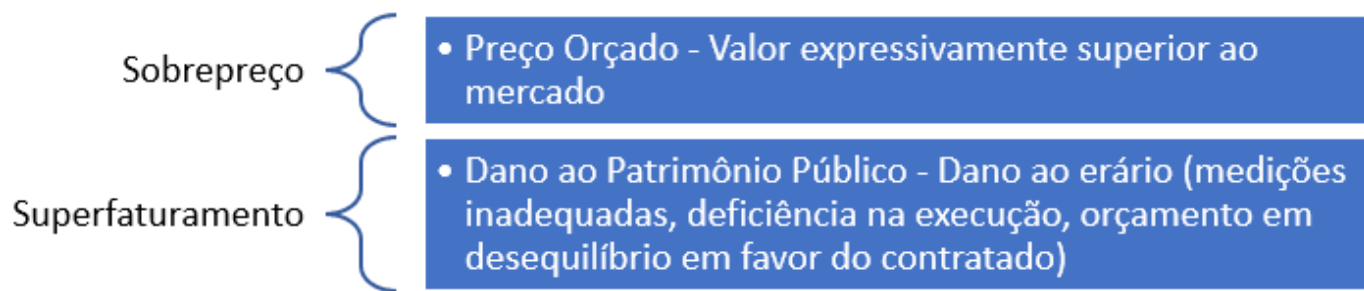
O sobrepreço ocorre quando o orçamento estabelecido para uma licitação está **significativamente acima do valor de mercado do produto ou serviço** em questão. Por exemplo, se a administração pública precisa adquirir pendrives e estabelece um orçamento de 150 reais por unidade, enquanto o preço de mercado é de apenas 50 reais, isso configura um caso de sobrepreço.

Outro termo importante é o **superfaturamento**, que vai além do sobrepreço e envolve um **dano ao erário**. Isso acontece quando há conluio entre agentes públicos e fornecedores para inflar os preços dos contratos. Por exemplo, em uma dispensa de licitação para uma obra cujo limite é de 100 mil reais, se o contrato é firmado por 90 mil reais, sendo que o custo real da obra é de apenas 50 mil reais, os 40 mil reais excedentes são divididos entre o agente público e o fornecedor, caracterizando o superfaturamento.

Confira um trecho do Art. 6 da Lei 14.133/21:

LVII - superfaturamento: **dano provocado ao patrimônio da Administração**, caracterizado, entre outras situações, por:

- a) medição de **quantidades superiores** às efetivamente executadas ou fornecidas;
- b) **deficiência na execução** de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança;
- c) **alterações no orçamento** de obras e de serviços de engenharia que causem **desequilíbrio econômico-financeiro** do contrato em favor do contratado;
- d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem **recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração ou reajuste irregular de preços**;



A realização de licitações é uma forma de combater o superfaturamento, pois permite a participação de várias empresas, reduzindo a possibilidade de conluio e garantindo preços mais competitivos. Embora na prática essas irregularidades ainda ocorram, a licitação visa justamente prevenir tais situações.

Além de evitar contratações com preços fora da realidade, a lei de licitações também busca impedir contratações com preços inexequíveis. Esses são preços muito abaixo do mercado, que tornam o cumprimento do contrato praticamente impossível para a empresa contratada. Na legislação, os **preços inexequíveis** são definidos como aqueles **inferiores a 75% do valor orçado** pela administração para obras ou serviços de engenharia.

Vamos exemplificar a aplicação do objetivo na execução dos contratos em um cenário prático de licitação pública. Suponha que uma prefeitura deseje realizar uma licitação para contratar uma empresa para realizar a reforma de uma escola municipal. Para isso, a prefeitura precisa estabelecer um orçamento adequado que reflita o custo real da obra, levando em consideração os materiais necessários, mão de obra, prazos e outras despesas relacionadas.

Durante o processo de licitação, várias empresas participam e apresentam suas propostas. Após a análise das propostas recebidas, a prefeitura identifica que uma das propostas está substancialmente acima do valor de mercado para a realização da reforma, indicando um possível caso de sobrepreço. Por exemplo, enquanto a maioria das propostas está em torno de R\$ 200.000,00, essa proposta em questão é de R\$ 350.000,00.

Nesse caso, a prefeitura tem o dever de investigar mais a fundo essa proposta, verificar os detalhes e os elementos que compõem o orçamento apresentado pela empresa. Se ficar constatado que o preço proposto está inflado sem justificativa plausível, caracterizando um sobrepreço, **a proposta pode ser desqualificada.**

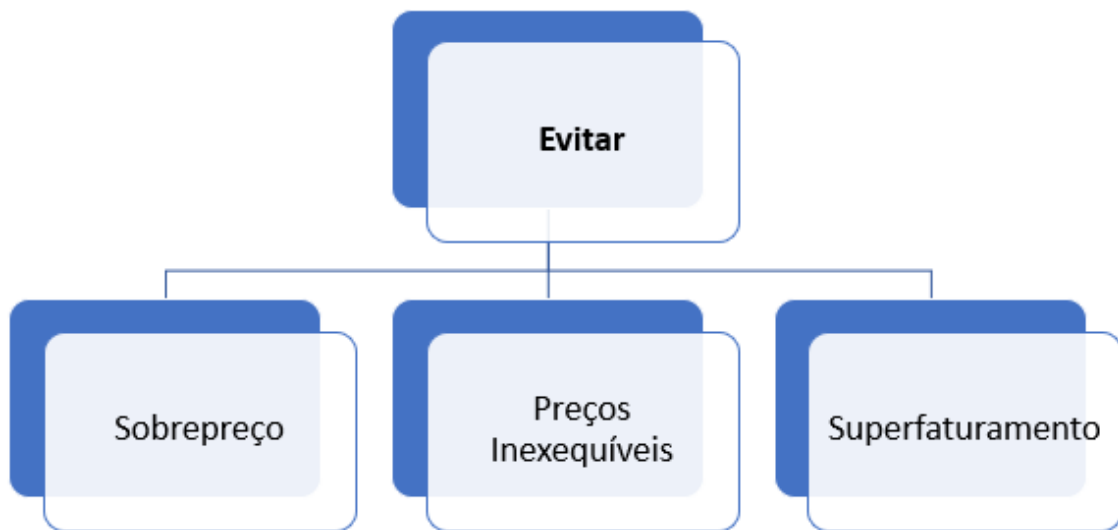
Confira um trecho do Art. 59 da Lei 14.133/21:

IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

Além disso, durante a execução do contrato, a prefeitura deve garantir uma fiscalização rigorosa para evitar qualquer tentativa de superfaturamento. Por exemplo, se durante a execução da obra, a empresa contratada solicitar aditivos contratuais que elevem significativamente os custos sem justificativa plausível, isso pode ser um indicativo de superfaturamento.

Da mesma forma, se durante a execução da obra ficar evidente que os preços praticados estão muito abaixo do que seria razoável para a realização do serviço, configurando um preço manifestamente inexequível, a prefeitura deve intervir e tomar medidas para corrigir essa situação, garantindo que a empresa contratada tenha condições de cumprir o contrato de forma adequada.

Portanto, esses exemplos ilustram como a aplicação dos objetivos de evitar sobrepreço, preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento é fundamental para garantir a lisura, a transparência e a eficiência nos processos de contratação pública, protegendo os interesses da administração pública e dos cidadãos.



2.4) Garantia do Desenvolvimento Nacional Sustentável

Confira um trecho do Art. 11 da Lei 14.133/21:

IV - incentivar a **inovação e o desenvolvimento nacional sustentável**.

Vamos abordar agora o último objetivo, da garantia do desenvolvimento **nacional sustentável**. Este objetivo já estava presente na Lei 8.666 desde 1993 e foi mantido na Lei 14.133. A ideia por trás desse objetivo é fazer com que **as licitações priorizem e incentivem o desenvolvimento nacional**.

Por exemplo, como critério de desempate, as empresas locais podem ter prioridade. Isso significa que a licitação deve promover e privilegiar as empresas brasileiras e a produção nacional. O intuito é impulsionar o desenvolvimento da indústria e do comércio nacional, mas sem negligenciar as regras de sustentabilidade.



Tome nota!

A garantia do desenvolvimento nacional sustentável busca **garantir o crescimento econômico, social e ecológico do país**. É uma integração desses três aspectos. Ou seja, o Estado deve buscar um desenvolvimento que seja econômico, social e também ecologicamente sustentável.

Isso já caiu em Prova!

Vamos exemplificar a aplicação desse objetivo em um contexto de licitação pública. Imagine que uma prefeitura esteja planejando realizar uma licitação para a construção de um novo sistema de transporte público na cidade, visando reduzir o congestionamento de tráfego e melhorar a mobilidade urbana. Nesse caso, a prefeitura pode estabelecer critérios que incentivem a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Ao elaborar o edital de licitação, a prefeitura pode especificar que dará preferência a propostas que apresentem soluções inovadoras, como a utilização de tecnologias de transporte limpo e sustentável, como ônibus elétricos ou sistemas de transporte compartilhado.

Além disso, a prefeitura pode incentivar a participação de empresas brasileiras que desenvolvam tecnologias e soluções voltadas para a mobilidade urbana sustentável. Isso pode ser feito, por exemplo, **através de pontuações adicionais** no processo de seleção das propostas para empresas que demonstrem compromisso com o desenvolvimento nacional e a preservação ambiental.

Suponha que uma empresa nacional apresente uma proposta inovadora que utilize tecnologia nacional para produzir veículos elétricos com baixo impacto ambiental. Nesse caso, essa proposta poderia receber pontuações adicionais devido à sua contribuição para o desenvolvimento nacional sustentável, mesmo que o preço inicial seja ligeiramente mais alto do que propostas de empresas estrangeiras.

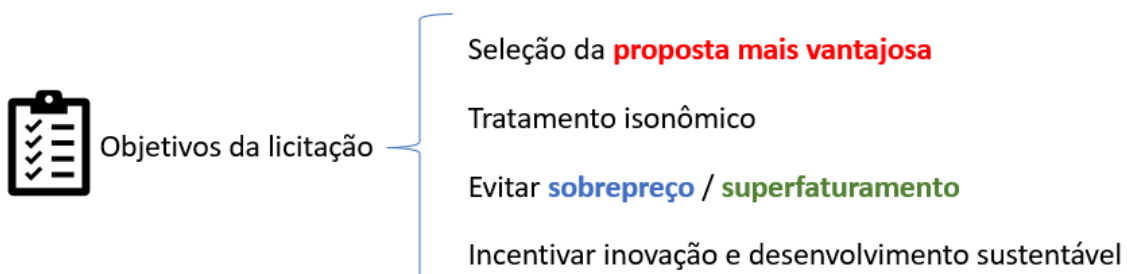
Dessa forma, ao incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, a prefeitura não apenas promove soluções mais eficientes e sustentáveis para os problemas urbanos, mas também **estimula o crescimento da indústria nacional e contribui para a preservação do meio ambiente.**

Essa garantia pode até mesmo trazer certa **flexibilização para o princípio da isonomia**, pois permite algumas diferenciações. Por exemplo, em licitações sustentáveis, a administração pública pode priorizar produtos feitos a partir de materiais reciclados. Isso é feito em prol do desenvolvimento nacional sustentável.

É importante interpretar esses objetivos de forma conjunta. Por exemplo, no caso mencionado, uma finalidade pode ser flexibilizada em virtude da outra, não porque uma seja mais importante que a outra, mas porque são interpretadas em conjunto, considerando o contexto e os objetivos mais amplos da legislação de licitações e contratos.



Para resumir os objetivos da Licitação:



3) Regras dos Processos Licitatórios

Vamos continuar nossa explanação sobre a nova lei de licitações. Desta vez, abordaremos as **regras que devem ser seguidas no processo licitatório**. Primeiramente, é importante compreender que a licitação é um processo administrativo, regido por normas específicas.

Embora a Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo federal, seja aplicada subsidiariamente à licitação, a Lei 14.133/21 traz regras específicas para esse processo. No artigo 12, encontramos algumas dessas regras, que podemos considerar como princípios orientadores do processo.

Confira o Art. 12 da Lei 14.133/21:

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

- I - os **documentos serão produzidos por escrito**, com **data e local** de sua realização e **assinatura** dos responsáveis;
- II - os **valores, os preços e os custos** utilizados terão como expressão monetária a **moeda corrente nacional**, ressalvado o disposto no art. 52 desta Lei;
- III - o **desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação** do licitante ou a **compreensão do conteúdo** de sua proposta **não** importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;
- IV - a **prova de autenticidade de cópia de documento** público ou particular poderá ser feita perante **agente da Administração**, mediante **apresentação de original ou de declaração de autenticidade** por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
- V - o **reconhecimento de firma** somente será exigido quando houver **dúvida de autenticidade**, salvo imposição legal;
- VI - os **atos serão preferencialmente digitais**, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;
- VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar **plano de contratações anual**, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. (Regulamento)

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser **divulgado e mantido à disposição do público** em **sítio eletrônico oficial** e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos.

§ 2º É **permitida a identificação e assinatura digital** por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, **mediante certificado digital** emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Em seguida vamos analisar cada uma delas.

3.1) Inciso I

O primeiro ponto abordado no artigo 12 refere-se à **forma de produção dos documentos**, que devem ser feitos por **escrito, com data, local de realização e assinatura dos responsáveis**.

- I - os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis;

Embora o processo licitatório seja, em sua maioria, eletrônico, essa regra indica que os **atos** relacionados ao processo devem ser **documentados de forma escrita**. Por exemplo, pareceres emitidos durante o processo devem ser assinados e datados pelos responsáveis.

É importante ressaltar que, embora a assinatura possa ser eletrônica, ela **deve ser certificada e não pode ser digitalizada**, prática que já foi observada em alguns órgãos públicos, mas que configura fraude.

Portanto, essa regra enfatiza a necessidade de **formalização e autenticidade dos documentos** produzidos no processo licitatório, garantindo transparência e segurança jurídica em todas as etapas do procedimento.

3.2) Inciso II

Outra regra importante estabelecida é que os **valores, preços e custos** utilizados durante o processo licitatório **devem ser expressos na moeda corrente nacional, ou seja, no Real**. Essa é a prática padrão, onde qualquer referência a valores deve ser feita utilizando a nossa moeda vigente.

II - os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 desta Lei;

No entanto, há uma ressalva presente no artigo 52 da lei, que trata das licitações de âmbito internacional.

Art. 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.

(...)

Nessas situações específicas, o edital precisa adequar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior, além de atender às exigências dos órgãos competentes.

Portanto, em **licitações internacionais, não é possível exigir que os valores, preços e custos sejam expressos na moeda local brasileira, o Real**. É necessário adaptar-se às particularidades e exigências específicas do contexto internacional.

Essa ressalva visa garantir a adequação e a conformidade das licitações internacionais com as normas e práticas comerciais aplicáveis no contexto global, assegurando assim a transparência e a legalidade dos processos licitatórios em escala internacional.

3.3) Inciso III

Outra regra fundamental é o **desatendimento de exigências meramente formais** durante o processo licitatório.

III - o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;

De acordo com essa regra, se uma exigência formal não for realizada e não comprometer a avaliação da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta, **isso não resultará na exclusão do licitante ou na invalidação do processo**.

Essa regra está fundamentada no **princípio da instrumentalidade das formas**, um conceito estudado no início do direito administrativo. Esse princípio estabelece que as formalidades no processo administrativo devem ser apenas as necessárias para garantir um grau adequado de certeza nos atos praticados. Em outras palavras, não se deve exigir formalidades excessivas que tornem a licitação inviável ou prejudiquem sua eficiência.

Portanto, se o desatendimento de uma exigência formal não prejudicar a avaliação da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta, **não haverá** invalidação do processo licitatório ou exclusão do licitante. Esse critério busca equilibrar a observância das formalidades com a eficiência e a eficácia do processo licitatório, garantindo que erros de forma não resultem em prejuízos desnecessários para os participantes do certame.

3.4) Inciso IV

Outra importante regra do processo licitatório é a **prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular**. De acordo com a lei, pode ser exigida uma cópia autenticada durante o processo licitatório.

IV - a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

Mas o que exatamente significa uma cópia autenticada? É aquela em que a administração pública solicita uma **reprodução fiel de um documento original**, como o contrato social de uma empresa, por exemplo, que é necessário para comprovar a habilitação jurídica.

Geralmente, essa autenticação é feita em cartório, onde um tabelião verifica se a cópia corresponde exatamente ao original e, se estiver tudo correto, autentica o documento com um carimbo e uma assinatura.

No entanto, seguindo a regra da Lei 9784/99, essa prova de autenticidade **não precisa ser necessariamente feita em cartório. O próprio agente público responsável pelo processo licitatório pode realizar essa autenticação.**

Quando o licitante comparece com o original e a cópia do documento, o agente público verifica a correspondência entre eles e, se estiver tudo em ordem, ele mesmo autentica a cópia.

Além disso, a lei também prevê a possibilidade de o **advogado do licitante autenticar** a cópia do documento. Nesse caso, o licitante leva o original e a cópia ao seu advogado, que autentica o documento sob sua responsabilidade pessoal. Isso significa que o advogado se responsabiliza pela autenticidade da cópia, garantindo que ela corresponda fielmente ao original.

Essa flexibilidade proporciona maior agilidade e praticidade ao processo licitatório, permitindo que a autenticação seja feita sem a necessidade de deslocamento até um cartório.

3.5) Inciso V

Outra importante regra do processo licitatório é o **reconhecimento de firma**. De acordo com a lei, em geral, a administração pública **não** vai exigir que o particular reconheça a firma de uma assinatura.

V - o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;

Mas o que exatamente significa reconhecimento de firma? O reconhecimento de firma ocorre quando uma pessoa assina um documento e leva-o a um cartório, onde o tabelião **verifica se aquela assinatura realmente pertence àquela pessoa**. Por exemplo, quando alguém possui "firma aberta" em um cartório, isso significa que essa pessoa já compareceu ao cartório anteriormente para que sua assinatura fosse reconhecida e registrada lá.

No entanto, a lei de licitações estabelece que o **reconhecimento de firma só será exigido quando houver dúvida sobre a autenticidade da assinatura**. Se o agente público responsável pela análise do documento suspeitar que a assinatura possa ser fraudulenta, ele pode solicitar que a firma seja reconhecida em cartório. Nesse caso, o próprio particular não pode fazer o reconhecimento, pois deve ser realizado no próprio cartório.

É importante ressaltar que existem casos em que o reconhecimento de firma pode ser obrigatório por imposição legal ou dispensado completamente, conforme previsto na legislação aplicável. Portanto, a exigência de reconhecimento de firma durante o processo licitatório **dependerá das circunstâncias específicas de cada caso e das disposições legais pertinentes**.

3.6) Inciso VI

A próxima regra do processo licitatório aborda a **preferência por atos digitais**. A lei estabelece que, em geral, os atos do processo serão preferencialmente digitais, embora possam haver exceções.

VI - os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;

Isso significa que a **produção, comunicação, armazenamento e validação** dos atos do processo serão realizados **principalmente por meios eletrônicos**.

Portanto, **todas as etapas** do processo, desde o encaminhamento para parecer jurídico até a convocação dos licitantes classificados, serão preferencialmente realizadas de forma eletrônica e digital. Essa medida visa aprimorar a eficiência e agilidade dos procedimentos, acompanhando os avanços tecnológicos e facilitando a gestão dos processos licitatórios.

A preferência por atos digitais no processo licitatório reflete uma tendência de modernização e eficiência na gestão pública. Ao priorizar o uso de meios eletrônicos para a realização dos diversos procedimentos envolvidos nas licitações, a legislação busca agilizar e simplificar o fluxo de informações, reduzindo custos operacionais, minimizando erros e promovendo maior transparência.

Essa abordagem alinha-se com os avanços tecnológicos e a crescente digitalização de processos em diferentes setores da sociedade. Ao permitir que os atos do processo licitatório sejam realizados de forma eletrônica, desde a produção até a validação, as instituições públicas podem ganhar em eficiência e produtividade.

Entre os benefícios da preferência por atos digitais estão:

- **Agilidade:** Os processos eletrônicos tendem a ser mais rápidos do que os procedimentos manuais, pois eliminam a necessidade de trâmites em papel, como envio pelo correio ou entrega presencial.
- **Redução de custos:** A digitalização reduz os gastos com impressão, envio de correspondência e armazenamento físico de documentos, contribuindo para uma gestão mais econômica dos recursos públicos.
- **Transparência:** A utilização de meios eletrônicos permite um controle mais efetivo e transparente das etapas do processo licitatório, facilitando o acesso às informações por parte dos interessados e da sociedade em geral.
- **Facilidade de acesso:** Com a possibilidade de realizar procedimentos online, os participantes das licitações têm mais facilidade em enviar documentação, acompanhar o andamento do processo e participar de forma remota, eliminando barreiras geográficas e burocráticas.

No entanto, é importante ressaltar que a adoção de atos digitais não exclui a necessidade de garantir a segurança da informação e a proteção dos dados envolvidos nos processos licitatórios. Portanto, medidas de segurança cibernética e políticas claras de proteção de dados são essenciais para assegurar a integridade e confiabilidade dos procedimentos eletrônicos.

3.7) Inciso VII

A última regra abordada no artigo 12 do processo licitatório trata do **plano de contratações anual**, um instrumento de **planejamento fundamental para a gestão pública**.

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

Esse plano é elaborado pelo órgão responsável pelo planejamento de cada ente federativo, como a Secretaria de Planejamento em nível estadual. Sua finalidade é **identificar e consolidar todas as contratações previstas para o próximo ano, em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta.**

Por meio do plano de contratações anual, busca-se racionalizar as aquisições, garantir o alinhamento com o planejamento estratégico do ente federativo e subsidiar a elaboração das leis orçamentárias.

Isso permite uma visão ampla das necessidades de contratação, evitando duplicidades e otimizando recursos. Por exemplo, na Paraíba, a Secretaria de Planejamento, representada pela CEPLAG, é encarregada de elaborar anualmente o plano de contratações. Esse plano consiste em um documento que abrange todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do estado. Por exemplo, suponha que estamos em 2024; neste caso, a CEPLAG elaboraria o plano de contratação para o ano de 2025.

Durante esse processo, a CEPLAG realiza consultas em todos os setores para identificar as contratações previstas para o próximo ano. Isso inclui levantar informações sobre as compras necessárias, os serviços a serem contratados e eventuais obras planejadas. Essa coleta abrangente de dados tem um propósito claro: facilitar a unificação de processos licitatórios para aumentar a eficiência nas aquisições.

Por exemplo, ao unificar várias demandas em uma única licitação, é possível concentrar os esforços e recursos em um único procedimento conduzido por especialistas no assunto. Isso garante que a licitação seja conduzida de **maneira mais eficiente e econômica, aproveitando a expertise dos agentes públicos envolvidos.** Pensando em um caso prático para compras semelhantes, como no caso de vários órgãos que desejam adquirir computadores, o que permite uma licitação conjunta e mais eficiente.

Essa iniciativa está em consonância com o princípio do planejamento, que visa garantir que as ações governamentais sejam conduzidas de forma estratégica e ordenada. No entanto, vale ressaltar que a implementação do plano de contratações anual requer um decreto regulamentador, que define os procedimentos e critérios para sua elaboração e execução.

Atualmente, já existe o Decreto nº 10.947/2022, que regulamenta o plano de contratações anual, fornecendo as diretrizes necessárias para sua efetivação. Essa medida contribui para uma gestão mais transparente, eficiente e alinhada com as diretrizes estratégicas do ente federativo.

Vamos conferir um breve resumo das regras dos processos licitatórios estudadas:



Veja como foi cobrado!

QUESTÃO #1904397

CETAP - 2022 - Assistente Administrativo (AGE PA)

De acordo com a Lei n. 14.133, de 1 de abril de 2021, no processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

- I - os documentos serão produzidos por escrito, com data, hora e local de sua realização e assinatura dos responsáveis;
- II - a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
- III - o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;
- IV - os atos serão exclusivamente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;

Estão corretos:

- A) apenas I e II.
- B) apenas II e IV.
- C) apenas II e III.
- D) apenas I, III e IV.

Gabarito: LETRA C.

A questão versa acerca da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, que se trata da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Nesse contexto, no processo licitatório, deverão ser observados alguns procedimentos, elencados no art. 12, e incisos, da Nova Lei:

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

I - os documentos serão produzidos por escrito, com data, hora e local de sua realização e assinatura dos responsáveis; (ITEM I)

I - os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis;

II - os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 desta Lei; - c

III - o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo; - c

IV - os atos serão exclusivamente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;

IV - a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; (ITEM II)

PREFERENCIALMENTE NÃO EXCLUSIVAMENTE

V - o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal; (ITEM III)

VI - os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico; (ITEM IV)

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

Correção:

I - os documentos serão produzidos por escrito, com data, ~~hora~~ e local de sua realização e assinatura dos responsáveis;

Incorreto, de acordo com o inciso I **não se exige** aposição de hora nos documentos produzidos!

II - a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

Correto, de acordo com o inciso IV.

III - o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;

Correto, de acordo com o inciso V

IV - os atos serão ~~exclusivamente~~ digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;

Incorreto, de acordo com o inciso VI os atos serão PREFERENCIALMENTE digitais, e **não** exclusivamente, como diz a afirmação.

Portanto, como estão corretos os itens II e III, **gabarito LETRA C.**

4) Publicidade dos Atos Licitatórios

Vamos abordar a questão da publicidade na licitação, conforme previsto no artigo 13. Como já discutimos anteriormente, o princípio da publicidade é fundamental.

Confira o Art. 13 da Lei 14.133/21:

Art. 13. Os **atos praticados no processo licitatório são públicos**, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**, na forma da lei.

Parágrafo único. A publicidade será diferida:

I - quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura;

II - quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 desta Lei.



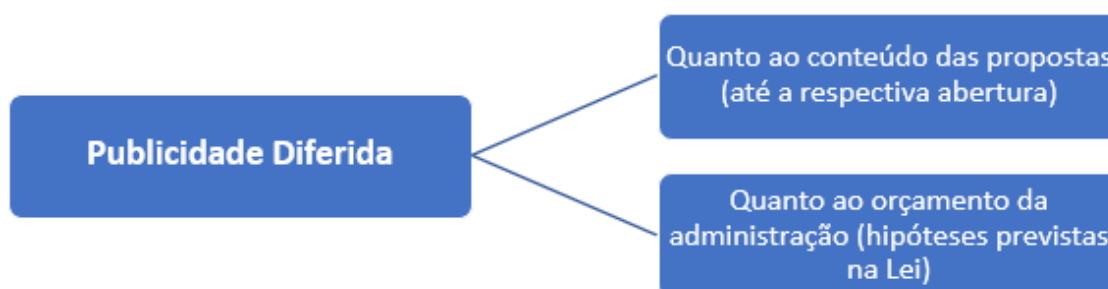
Tome nota!

O artigo 13 estabelece que os **atos praticados no processo licitatório são públicos**, **ressalvadas** as **situações em que o sigilo é necessário para a segurança da sociedade e do Estado**, conforme previsto em lei.

Essa exceção já está presente na Constituição Federal e é detalhada na Lei de Acesso à Informação de 2011, que trata das informações sigilosas.

A lei de licitações também estipula casos em que a publicidade é garantida. Por exemplo, o **conteúdo das propostas deve ser mantido em sigilo até a respectiva abertura**. Isso visa incentivar a competição entre os licitantes, já que o desconhecimento do valor das propostas dos concorrentes estimula a apresentação das melhores ofertas possíveis.

O termo "*diferida*" é empregado no sentido de adiado ou postergado, ou seja, há casos em que a publicidade será assegurada respeitada, porém mais adiante no processo de licitação.



Outro ponto é que o conteúdo do orçamento da administração, que pode ser mantido em sigilo de acordo com o artigo 24. Essa decisão fica a critério do administrador e não é obrigatória.

Confira o Art. 24 da Lei 14.133/21:

Art. 24. **Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso**, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

- I - o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;
- II - (VETADO).

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação.

O Art. 91 da Lei também dispõe sobre a publicidade, informando que os contratos e seus aditamentos serão divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial, não obstante, sendo admitido a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação.

Art. 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

§ 1º Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação.

§ 2º Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

§ 3º Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento.

§ 4º Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

Vamos considerar um exemplo prático para ilustrar a aplicação da publicidade na licitação. Imagine que uma prefeitura municipal esteja realizando uma licitação para a contratação de uma empresa responsável pela construção de uma nova escola na cidade. Nesse processo licitatório, diversos interessados, ou licitantes, apresentam suas propostas de preços e documentos para concorrer à obra.

De acordo com o princípio da publicidade, todos os atos desse processo licitatório devem ser transparentes e acessíveis ao público, a menos que haja uma justificativa legal para o sigilo. Nesse contexto, a prefeitura deve garantir que:

- Os editais de licitação sejam amplamente divulgados, permitindo que todas as empresas interessadas tenham conhecimento das oportunidades de contratação.
- As propostas apresentadas pelos licitantes sejam mantidas em sigilo até a data de abertura dos envelopes, garantindo igualdade de condições e evitando qualquer tipo de favorecimento.
- Todas as etapas do processo, como a análise das propostas, a habilitação dos concorrentes e a adjudicação do vencedor, sejam realizadas de forma transparente e registradas adequadamente para consulta pública.
- Qualquer exceção ao princípio da publicidade seja devidamente justificada e amparada pela legislação aplicável.

Dessa forma, ao seguir essas diretrizes, a prefeitura cumpre o objetivo de evidenciar a publicidade na licitação, garantindo a transparência, a imparcialidade e a eficiência do processo de contratação pública.

5) Proibições no Processo de Licitação

Vamos agora detalhar o artigo 14 que estabelece algumas **proibições para os licitantes no processo de licitação**. Essas são situações em que certas pessoas ou empresas não podem participar da licitação.

Confira o Art. 14 da Lei 14.133/21:

Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

- I - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
 - II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
 - III - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 - IV - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
 - V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
 - VI - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- § 1º O impedimento de que trata o inciso III do caput deste artigo será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- § 2º A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- § 3º Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- § 4º O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- § 5º Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta Lei.

Primeiro, é proibida a participação na licitação daquele que é o autor do anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, seja pessoa física ou jurídica, quando a licitação estiver relacionada à obra, serviços ou fornecimento de bens a eles vinculados.

I - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de **bens a ele relacionados**;

Para entender melhor, vamos considerar as **fases da licitação: anteprojeto, projeto básico, projeto executivo e execução da obra ou serviço**.

Normalmente, cada uma dessas etapas teria sua própria licitação e contrato. Por exemplo, uma empresa ou pessoa é contratada para elaborar o projeto básico. Nesse caso, essa mesma empresa ou pessoa **não** poderá participar da licitação para o projeto executivo ou da execução da obra.

Essa restrição visa evitar possíveis fraudes, pois a pessoa ou empresa que elaborou o projeto básico poderia direcionar as especificações para garantir sua vitória nas próximas licitações.

No entanto, há exceções a essa regra, como no caso da **contratação integrada**, onde **um único licitante é responsável por todas as etapas do projeto**. Isso muda o cenário, pois não há a mesma possibilidade de direcionamento das especificações.

Outra proibição é para empresas ou pessoas que participaram da elaboração do projeto básico ou executivo, seja como responsável, técnico ou subcontratado, quando a licitação envolver obras, serviços ou fornecimento de bens relacionados a eles.

II - **empresa**, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja **dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%** (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

Nesse inciso se mantém o mesmo raciocínio, com uma alteração conceitual, ele traz especificamente em empresa na qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável, técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obras, serviço ou fornecimento de bens a elas necessários.

Essas restrições visam garantir a lisura e a imparcialidade do processo licitatório, evitando possíveis favorecimentos ou direcionamentos.

Portanto, essas proibições têm o objetivo de assegurar a competitividade e a transparência nos processos de contratação pública, impedindo conflitos de interesse e garantindo que o processo seja justo para todos os participantes.

Vamos abordar mais uma restrição para os licitantes, conforme estabelecido no artigo 14 da legislação. É **proibido que pessoa física ou jurídica participe da licitação se estiver impossibilitada de fazê-lo devido a uma sanção previamente imposta**.

III - **pessoa física ou jurídica** que se encontre, ao tempo da licitação, **impossibilitada** de participar da licitação em decorrência de **sanção que lhe foi imposta**;

Essa sanção é descrita no artigo 156, incisos 3 e 4.

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

(...)

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

O inciso 3 trata do impedimento de contratar com a administração pública, impedimento de licitar ou contratar. Por exemplo, se um fornecedor recebeu a sanção de impedimento de licitar e contratar no estado da Bahia, durante o período determinado pela lei, que pode variar até três anos, ele **não poderá participar de licitações ou contratos com o estado da Bahia ou com órgãos e entidades vinculados a ele**. No entanto, **poderá participar de licitações e contratos com outros estados** ou entidades de outras esferas governamentais.

Já a **declaração de inidoneidade**, abordada no inciso 4, **é mais grave**, pois **impede o licitante de participar de qualquer licitação ou contrato com qualquer ente federativo**.

Confira agora o inciso 4:

IV - aquele que mantenha vínculo de natureza **técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil** com **dirigente** do órgão ou **entidade contratante** ou com **agente público** que desempenhe **função na licitação** ou atue na **fiscalização** ou na **gestão do contrato**, ou que deles seja **cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade**, até o **terceiro grau**, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

Essa outra restrição se aplica a quem mantém vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante, ou com qualquer agente público envolvido na licitação ou na fiscalização do contrato. Isso inclui cônjuges, companheiros e parentes até o **terceiro grau**. Essa proibição visa **evitar favorecimentos e direcionamentos no processo** licitatório, garantindo sua lisura e imparcialidade.

Por exemplo, suponha que uma empresa de engenharia, chamada Empresa A, deseje participar de uma licitação para realizar obras de infraestrutura em um município. O diretor de obras desse município é o irmão do sócio majoritário da Empresa A.

Nesse caso, de acordo com a legislação, a Empresa A estaria impedida de participar dessa licitação devido ao vínculo familiar existente entre o dirigente do órgão contratante e o sócio da empresa licitante.

Essa restrição visa evitar conflitos de interesse, favorecimento indevido e garantir a lisura e a transparência nos processos licitatórios. Portanto, a proibição de participação deve ser expressamente mencionada no edital da licitação para garantir o cumprimento da legislação e a igualdade de condições entre os licitantes.

Agora, vamos falar sobre empresas controladoras, controladas ou coligadas, conforme previsto no inciso 5.

V - **empresas controladoras, controladas ou coligadas**, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Essas empresas não podem competir entre si em uma licitação. Isso porque, por exemplo, empresas coligadas ou controladas têm vínculos entre si. Se elas participassem de uma licitação concorrendo entre si, poderiam prejudicar a livre concorrência no processo.

Por exemplo, imagine uma licitação em que participam empresas coligadas. Se uma delas apresentar uma proposta, e outra também, isso poderia gerar conluio ou conchavo entre elas, prejudicando a lisura do processo licitatório. Por isso, a lei estabelece essa proibição.

Como exemplo para exemplificarmos, suponha que uma grande empresa de construção civil, chamada Construtora X, tenha uma subsidiária, chamada Empresa Y, que atua no ramo de fornecimento de materiais de construção. Ambas são controladas pela mesma holding, denominada Holding Z.

A prefeitura de uma cidade lança uma licitação para a construção de uma escola pública, na qual a Construtora X e a Empresa Y decidem participar. No entanto, de acordo com a legislação, as empresas controladoras, controladas ou coligadas não podem concorrer entre si em uma licitação.

Portanto, nesse caso, a Construtora X e a Empresa Y, sendo empresas controladas pela mesma holding, estariam impedidas de disputar a licitação para a construção da escola pública, pois estariam concorrendo entre si, o que violaria a legislação vigente. Essa restrição visa garantir a competição justa e a transparência nos processos licitatórios.

E o último inciso trata de uma restrição que se aplica a **pessoas físicas ou jurídicas que tenham sido condenadas judicialmente, com decisão transitada em julgado** nos últimos cinco anos antes da divulgação do edital.

VI - pessoa **física ou jurídica** que, nos **5 (cinco) anos anteriores** à divulgação do edital, tenha sido **condenada judicialmente, com trânsito em julgado**, por **exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes** nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Isso ocorre nos casos de exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou contratação de adolescentes fora dos casos previstos na legislação.

Se uma empresa foi condenada por exploração de trabalho infantil, trabalho escravo ou contratação irregular de adolescentes, e essa condenação já foi confirmada em todas as instâncias judiciais, ela **não poderá** participar de licitações. Essa penalidade é rigorosa e visa garantir a proteção dos direitos trabalhistas e a ética nas relações comerciais.

Portanto, além das consequências legais e financeiras, as empresas condenadas por essas práticas também sofrem restrições significativas em relação à participação em licitações por um período de cinco anos.

6) Participações de Consórcios

Vamos analisar um pouco mais as formalidades, finalidades e fases da licitação. No artigo 15, vamos abordar a **participação de consórcios nos procedimentos licitatórios**.

Confira o Art. 15 da Lei 14.133/21:

Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, **pessoa jurídica** poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:

I - comprovação de **compromisso público ou particular de constituição de consórcio**, subscrito pelos consorciados;

II - **indicação da empresa líder do consórcio**, que será responsável por sua representação perante a Administração;

III - admissão, para efeito de habilitação técnica, do **somatório dos quantitativos de cada consorciado** e, para efeito de habilitação **econômico-financeira**, do **somatório dos valores de cada consorciado**;

IV - **impedimento** de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de **mais de um consórcio ou de forma isolada**;

V - **responsabilidade solidária** dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

§ 1º O edital deverá estabelecer para o consórcio **acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento)** sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificção.

§ 2º O acréscimo previsto no § 1º deste artigo **não** se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

§ 3º O licitante vencedor é obrigado a promover, **antes da celebração do contrato**, a **constituição e o registro do consórcio**, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.

§ 4º Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação **poderá estabelecer limite máximo** para o número de empresas consorciadas.

§ 5º A **substituição** de consorciado deverá ser **expressamente autorizada** pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, **no mínimo, os mesmos quantitativos** para efeito de habilitação técnica e os **mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira** apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

Um consórcio pode ser entendido como uma associação temporária entre duas ou mais empresas com o objetivo de realizar uma determinada atividade, projeto ou empreendimento em conjunto. Cada empresa mantém sua autonomia jurídica, mas colabora com as demais para alcançar um objetivo comum.

Geralmente, os consórcios são formados para participar de licitações ou realizar projetos de grande porte que exigem recursos, conhecimentos ou capacidades que uma única empresa não possui. Essa forma de colaboração permite compartilhar riscos, custos e responsabilidades entre os participantes. Após a conclusão do projeto ou atividade, o consórcio é dissolvido.

Primeiramente, é importante destacar que **os consórcios de empresas regidos pelo direito privado**, conforme o Código Civil e legislação específica, **podem participar das licitações**. Além disso, a lei permite que eles combinem seus critérios de habilitação, o que é excelente para questões de habilitação econômico-financeira.

I - comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

III - admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do **somatório dos valores de cada consorciado**;



Tome nota!

Se uma empresa individualmente não atende a todos os critérios exigidos, **mas todas as empresas do consórcio juntas conseguem atingir os critérios**, elas **podem participar** da licitação.

No entanto, a lei estabelece que, quando se trata de consórcios, é **necessário um acréscimo de 10 a 30%** em relação às outras empresas, como uma forma de equilibrar as condições de competição.

§ 1º O edital deverá estabelecer para o consórcio **acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento)** sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificativa.

Essa exigência deve constar no edital, especificando o percentual de acréscimo, a menos que haja uma justificativa de interesse público para não aplicá-lo.

Essa possibilidade é especialmente vantajosa no que diz respeito à habilitação econômico-financeira. Vamos imaginar que a administração pública estipula que uma empresa precisa ter um determinado valor de capital social para participar da licitação. Uma empresa individual do consórcio pode não alcançar esse valor isoladamente.

Da mesma forma, outra empresa isolada também pode enfrentar essa mesma limitação. No entanto, se todas as empresas que compõem o consórcio conseguirem, juntas, alcançar ou superar esse valor estipulado, então o consórcio como um todo será considerado apto para participar da licitação.

Suponha a contratação de uma grande obra, composta de três grandes fases A, B e C. Para este contrato, a Administração exige um contrato social de 300 milhões de reais.

Três empresas, cada uma delas especialista em uma das fases, se juntam num consórcio. Elas podem então somar seus capitais sociais, para obter o valor exigido de 300 milhões. Assim, todas as empresas, juntas, conseguem atingir o valor necessário para a habilitação. Cada empresa contribui com suas condições particulares para que o consórcio seja admitido.

Assim, as empresas participantes do consórcio podem agregar suas condições financeiras individuais para cumprir o critério de habilitação exigido.



Fique ligado!

Uma **exceção** é feita no § 2º para consórcios formados **exclusivamente por microempresas ou empresas de pequeno porte**, que **NÃO precisam do acréscimo**.

§ 2º O acréscimo previsto no § 1º deste artigo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

Outro ponto interessante é que as empresas **podem apresentar propostas como consórcio mesmo antes de estarem formalmente constituídas**. Elas assinam um termo de compromisso de firmar consórcio e, se vencerem a licitação, **devem constituir o consórcio antes de assinar o contrato**.

§ 3º O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.

É importante também que o consórcio indique uma empresa líder para representá-lo junto à administração pública. Além disso, as empresas participantes do consórcio têm **responsabilidade solidária pelos atos praticados** durante a licitação e no contrato.

II - indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

Como exemplo, suponhamos que em uma licitação, cinco empresas desejem formar um consórcio para aumentar suas chances de sucesso. No entanto, essas empresas ainda não formalizaram legalmente o consórcio. O que elas podem fazer nesse caso? Bem, quando a fase de licitação é aberta, elas têm a oportunidade de se inscrever no edital e apresentar uma proposta conjunta como consórcio, mesmo sem terem constituído formalmente o consórcio até então.

Essa é uma possibilidade interessante prevista na lei. Mesmo sem terem inicialmente a intenção de formar um consórcio, as empresas reconhecem a oportunidade apresentada pela licitação e decidem unir forças para competir. Para formalizar esse compromisso, elas elaboram um documento denominado termo de compromisso de firmar consórcio, no qual todas as empresas participantes assinam.

Se o consórcio ganhar a licitação, ou seja, se a proposta conjunta for a vencedora, então as empresas terão que constituir juridicamente o consórcio antes de assinar o contrato. No entanto, se o consórcio não for selecionado, as empresas não têm a obrigação de formalizar o consórcio.

Durante a fase de apresentação da proposta, o consórcio deve indicar qual empresa será a líder do consórcio. Essa empresa líder será responsável por representar o consórcio perante a administração pública durante o processo licitatório e a execução do contrato, garantindo assim uma comunicação eficaz entre o consórcio e a administração.

Outro ponto interessante é que o edital de licitação pode estabelecer um número máximo de consórcios admitidos, mas precisa justificar essa limitação. Por fim, é **proibido** que uma única empresa participe em mais de um consórcio na mesma licitação, evitando assim uma concentração excessiva de poder.

IV - **impedimento** de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de **mais de um consórcio ou de forma isolada**;

(...)

§ 4º Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação **poderá estabelecer limite máximo** para o número de empresas consorciadas.

Essas são as principais considerações sobre a participação de consórcios nos procedimentos licitatórios, conforme o artigo 15.



Participação de consórcio

- Firmar compromisso de sua constituição
- Indicação da empresa líder
- Somatório dos pontos de habilitação
- Cada empresa pode participar no máximo de 1 consórcio
- Responsabilidade solidária dos integrantes

7) Participação de Cooperativas na Licitação

A participação de cooperativas em processos licitatórios constitui uma prática relevante no contexto das contratações públicas, especialmente quando se busca promover a inclusão de profissionais organizados sob essa forma de associação.

Cooperativas são instituições firmadas para reunir trabalhadores para uma mesma atividade. Por exemplo: A agricultura familiar é responsável por grande parte da produção de alimentos no Brasil. Muitos agricultores familiares se unem para formar cooperativas. Estas cooperativas são formadas com o apoio da sociedade civil e do poder público, e trabalham na zona rural, plantando frutas, verduras e outros alimentos. Assim, os agricultores familiares conseguem melhorar sua produção e ter mais segurança no mercado, com a finalidade de ter mais facilidade na comercialização, ganhando mais força de comercializar com os supermercados, de comercializar com feirantes.

O Artigo 16 da Lei 14.133/21 estabelece as condições para que as cooperativas possam concorrer de maneira legítima e eficaz em tais procedimentos, fornecendo um arcabouço jurídico que assegura sua participação equitativa. Neste contexto, é fundamental compreender os incisos desse artigo e exemplificar sua aplicação prática.

Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando:

- I - a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009;
- II - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;
- III - qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;
- IV - o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação.

Em primeiro lugar, o inciso I ressalta a importância de que a constituição e **o funcionamento da cooperativa estejam em conformidade com a legislação vigente.**

I - a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009;

Isso inclui a observância das normas estabelecidas na Lei nº 5.764/71, na Lei nº 12.690/12 e na Lei Complementar nº 130/09. Por exemplo, uma cooperativa de agricultores familiares interessada em participar de uma licitação para fornecimento de alimentos deve garantir que sua estrutura e operações estejam de acordo com as disposições dessas leis, incluindo requisitos relacionados à organização interna, administração e distribuição de benefícios aos cooperados.

O inciso II destaca a necessidade de a cooperativa **apresentar um demonstrativo de atuação em regime cooperado, demonstrando a repartição de receitas e despesas entre os cooperados.**

II - a cooperativa apresentar **demonstrativo de atuação em regime cooperado**, com **repartição de receitas e despesas** entre os cooperados;

Isso significa que os benefícios econômicos decorrentes da atividade da cooperativa devem ser **distribuídos de forma justa** entre seus membros. Por exemplo, uma cooperativa de prestadores de serviços de limpeza deve fornecer evidências documentais de como os ganhos obtidos são compartilhados entre os cooperados, garantindo transparência e equidade no processo.

O inciso III enfatiza que qualquer cooperado, desde que possua igual qualificação, deve ser capaz de executar o objeto contratado, sem que a Administração indique nominalmente as pessoas envolvidas.

III - qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, **vedado à Administração indicar nominalmente** pessoas;



Fique ligado!

É **proibido que a Administração indique nominalmente** os cooperados!

Isso significa que, no contexto de uma licitação para serviços de consultoria técnica, por exemplo, cada membro da cooperativa com as habilidades e qualificações necessárias para desempenhar o trabalho proposto pode contribuir de maneira igualmente válida, sem que a Administração pública interfira na seleção específica de indivíduos.

Por fim, o inciso IV ressalta que **o objeto da licitação deve estar alinhado com os serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa**, a serem executados de forma complementar à sua atuação.

IV - o **objeto da licitação** referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a **serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa**, a serem executados de forma complementar à sua atuação.

Por exemplo, uma cooperativa de artesãos que busca participar de uma licitação para fornecer produtos artesanais para eventos culturais deve garantir que tais serviços estejam dentro de suas atividades previstas estatutariamente, complementando assim sua atuação principal.

Essas disposições promovem não apenas a inclusão dessas associações, mas também contribuem para a diversificação e aprimoramento dos serviços contratados pela Administração pública, em benefício da sociedade como um todo.



Participação de cooperativas

- Estar juridicamente constituída
- Apresentar demonstrativo de atuação
- Todo cooperado deve ter capacidade de executar
- Objeto da licitação contido no objeto social da cooperativa

8) Fases do Processo Licitatório

Vamos discutir agora as fases do processo licitatório, conforme o artigo 17. Primeiramente, é importante destacar quais são essas fases, antes de nos aprofundarmos em cada uma, confira abaixo:

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

- I - preparatória;
- II - de divulgação do edital de licitação;
- III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;
- IV - de julgamento;
- V - de habilitação;
- VI - recursal;
- VII - de homologação.

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação.

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico.

§ 4º Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a Administração poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico.

§ 5º Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que refere o § 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento.

§ 6º A Administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) como condição para aceitação de:

- I - estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos;
- II - conclusão de fases ou de objetos de contratos;
- III - material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação.

Fases do processo de Licitação:



Na licitação, temos a fase **preparatória**, que correspondia à fase **interna** segundo a Lei 8666, onde a **administração pública se prepara para realizar a licitação**, organizando documentações, projetos básicos e executivos.

Após a preparação, a administração **lança o edital de licitação** e, após, há o início da fase de **apresentação das propostas e lances**. Neste momento, é estipulado um prazo para os participantes apresentarem suas propostas, sendo essencial que cumpram esse prazo estabelecido.

Posteriormente, há a **classificação e julgamento das propostas**, seguindo uma inversão de fases em relação à lei anterior.



Muita atenção!!

Anteriormente, com a antiga Lei 8.666 era realizada a habilitação para depois ser realizado o julgamento. Mas com a nova Lei 14.133/21, agora é o **OPOSTO**.

- **Primeiro é feito o julgamento para depois vir a fase da habilitação**

Após o julgamento, a proposta vencedora passa para a fase de **habilitação**. Vale ressaltar que, **excepcionalmente** e mediante previsão no edital e um ato motivado, a fase de habilitação **pode ser antecipada** antes da apresentação das propostas e lances.

Após todas essas etapas, ocorre a fase de **recurso**, onde as **partes interessadas podem contestar eventuais irregularidades**.



Importante!

Diferentemente da antiga Lei 8666, onde havia recursos específicos para cada fase, aqui temos **uma fase recursal única**, onde **todas as contestações devem ser feitas**.

Finalizado o processo, a autoridade competente procede à **homologação, certificando se todo o procedimento licitatório foi realizado de acordo com a lei**. Após a homologação, ocorre a adjudicação, onde o vencedor recebe oficialmente o objeto da licitação.

É importante destacar que a **regra geral é que a licitação seja eletrônica**, mas há exceções. Em **casos excepcionais**, devidamente **motivados**, a licitação pode ser **presencial**. Nestes casos, é **fundamental que a sessão seja pública e registrada em áudio e vídeo**, sendo a gravação anexada ao processo eletrônico após o encerramento. Essa gravação é realizada para fins de transparência e registro das deliberações realizadas durante a sessão.

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

§ 5º Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que refere o § 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento.



Tome nota!

Regra: Todo o procedimento licitatório seja eletrônico.

Exceção: A licitação **pode ser presencial**, devendo haver motivação e registro em áudio e vídeo.

A licitação quando for presencial deverá ocorrer por meio de uma sessão pública, ou seja, aberta ao público, e terá que ser gravada por áudio e vídeo. Essa gravação deverá ser juntada aos autos do processo eletrônico após o encerramento.

Por exemplo, em um caso excepcional, o julgamento (que seria eletrônico como todo o procedimento licitatório) será presencial. Para registrar o julgamento, serão gravados áudio e vídeo da sessão pública. Estas gravações serão então inseridas no Portal Nacional de Contratações Públicas, para que o processo eletrônico seja concluído.



Veja como foi cobrado!

QUESTÃO #1746044

UNESC - 2021 - Procurador do Município de Criciúma

Com relação ao processo de licitação previsto na Lei nº 14.133/21, assinale a alternativa que apresente todas as suas fases, em sequência correta:

- A) I - de divulgação do edital de licitação; II - preparatória; III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; IV - de habilitação; V - de julgamento; VI - recursal; VII - de homologação.
- B) I - preparatória; II - de divulgação do edital de licitação; III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; IV - de habilitação; V - de julgamento; VI - recursal; VII - de homologação.
- C) I - de divulgação do edital de licitação; II - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; III - de julgamento; IV - de homologação; V - recursal.
- D) I - preparatória; II - de divulgação do edital de licitação; III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; IV - de julgamento; V - de habilitação; VI - recursal; VII - de homologação.
- E) A Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/21) não estabelece fases para o processo de licitação, desde que se respeite a moralidade administrativa.

Gabarito: letra D.

Sobre o tema, estabelece a Lei nº 14.133/21:

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

- I - preparatória;
- II - de divulgação do edital de licitação;
- III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;
- IV - de julgamento;
- V - de habilitação;
- VI - recursal;
- VII - de homologação.

Nessa linha, a alternativa que apresenta a sequência correta é a letra D:

Destaquemos os erros das demais:

- a) ~~I - de divulgação do edital de licitação; II - preparatória;~~ III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; ~~IV - de habilitação; V - de julgamento;~~ VI - recursal; VII - de homologação.
- b) I - preparatória; II - de divulgação do edital de licitação; III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; ~~IV - de habilitação; V - de julgamento;~~ VI - recursal; VII - de homologação.
- c) ~~I - de divulgação do edital de licitação; II - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; III - de julgamento; IV - de homologação; V - recursal;~~
- d) **I - preparatória; II - de divulgação do edital de licitação; III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; IV - de julgamento; V - de habilitação; VI - recursal; VII - de homologação.**
- e) A Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/21) ~~não estabelece fases para o processo de licitação,~~ desde que se respeite a moralidade administrativa.

Gabarito: letra D.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960